



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 7841/2022/CA1

Paraná, 01 de febrero de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"ALCARAZ, LILIANA AMANDA
CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS"**, expte. N° FPA
7841/2022/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de
Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso extraordinario promovido por la demandada en fecha 15/11/2023, contra la resolución de este Tribunal del día 01/11/2023.

El 27/11/2023 la parte actora contesta el traslado corrido y quedan los presentes en estado de resolver el 07/12/2023.

II- Que, en lo que aquí interesa, la resolución de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta y declaró la inconstitucionalidad de los decretos 163/2020, 495/2020, 692/2020 y 899/2020 y la improcedencia de la retención del impuesto a las ganancias.

Ordenó a ANSES que practique la planilla de liquidación correspondiente en el plazo de quince (15) días de quedar firme la resolución, impuso las costas por su orden, difirió la regulación de honorarios y tuvo presente la reserva del caso federal.

Ante el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, esta Cámara revocó el plazo de quince (15) días fijado para que ANSES practique planilla de liquidación y declaró aplicable al efecto el plazo de ciento veinte (120) días hábiles del art. 22 de la ley 24.463.

Fecha de firma: 01/02/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36951827#397534335#20240123113613304

Dejó sin efecto lo dispuesto en cuanto a la improcedencia de la retención en concepto de impuesto a las ganancias por parte de ANSES y confirmó la resolución en todo lo demás.

Declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 e impuso las costas de la instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN, aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la ley N° 27.423.

Contra dicha decisión, la demandada interpone recurso extraordinario.

III- a) Que, la impugnante sustenta su recurso en lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48. Enumera los requisitos comunes y propios para la interposición del remedio intentado.

Refiere a la oportunidad en que surgió la cuestión federal y a la introducción de su planteo.

Sostiene que le causa agravio la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163/2020, 495/2020 y 542/2020. Afirma que existe en la causa cuestión federal por requerir la solución del pleito de la interpretación de normas de indudable carácter federal y que lo decidido ha sido contrario a la validez de las mismas.

Cuestiona la imposición de costas a su cargo, en razón de que no se hizo lugar a todas las peticiones de la actora y a que la demanda solo prosperó parcialmente. Por ello, considera que, atento al art. 71 del CPCCN y 36 de la ley 27.423, deben distribuirse las costas en el orden causado.

Fecha de firma: 01/02/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36951827#397534335#20240123113613304



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 7841/2022/CA1

Alega, también, la arbitrariedad de la sentencia dictada por carecer de fundamentación suficiente y sustentarse en meras afirmaciones de naturaleza dogmática. A su vez, sostiene que ha incurrido en lo que la doctrina denomina "sentencias arbitrarias por estar deficientemente fundadas", categoría que integra la causal de arbitrariedad normativa.

Posteriormente describe el gravamen que produce a la Administración Nacional de la Seguridad Social la decisión apelada.

Finalmente hace referencia a que existe gravedad institucional, argumenta en torno a ello y peticiona que se conceda el presente recurso con efecto suspensivo.

b) Que, contesta la parte actora y solicita que se desestime el recurso promovido.

IV- Que la recurrente ha cumplido con el requisito de interposición en término del remedio intentado y de reserva federal, por lo que corresponde al Tribunal analizar la admisibilidad o no del recurso extraordinario.

V- a) Que, en relación a la cuestión federal invocada, este Tribunal entiende que podría encontrar andamiaje, toda vez que en el pleito se interpretaron normas de carácter federal (decretos 163/2020 y 495/2020). Ello habilitaría la admisibilidad de la impugnación planteada por lo que corresponde conceder el remedio interesado.

b) Que, en cuanto al agravio esgrimido en torno de la imposición de costas, cabe recordar que la vía del recurso extraordinario no resulta procedente al efecto.



Es doctrina del Máximo Tribunal que "...lo vinculado a las costas es un tema de carácter procesal cuya decisión es materia propia de los jueces de la causa, y ajena, como regla, a la instancia extraordinaria prevista por el art. 14 de la ley 48, salvo supuesto de arbitrariedad, o que se demuestre irrazonabilidad" (Roberto G. Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Editorial Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 369 y ss.), extremos que no se evidencian en el presente caso.

Por ello, corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso extraordinario en lo que respecta a la distribución de costas.

c) Que, por su parte, este Tribunal considera que no nos encontramos en presencia de la alegada arbitrariedad.

En efecto, este Tribunal ha sostenido reiteradamente, con fundamento en la abundante jurisprudencia de la CSJN, que "...la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que estimen tales según las divergencias del apelante con la interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..." (Fallos 300:92).

d) Que, tampoco nos encontramos en presencia de la gravedad institucional invocada por la recurrente a fin de habilitar el recurso, dado que lo argumentado y dirigido a controvertir el criterio utilizado, no autoriza la vía intentada.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 7841/2022/CA1

En este aspecto, nuestro más Alto Tribunal es clarificador en cuanto los recursos extraordinarios deben valerse por sí mismos. En este sentido, señala Palacio que: "...La jurisprudencia de la C.S., particularmente la de los últimos diez años, se viene pronunciando en el sentido de que corresponde desestimar la alegada gravedad institucional si el punto no fue objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia, ni se advierte que la intervención del Tribunal en la causa tenga otro alcance que el de remediar eventualmente los intereses de la parte. Conforme a ese principio, se ha dicho que corresponde desestimar el REF cuando la invocación del mencionado extremo se formula en términos genéricos o conjeturales o mediante afirmaciones dogmáticas..." (conf. "El Recurso Extraordinario Federal - Teoría y Técnica", Abeledo-Perrot, p. 281/282).

VI- Que, finalmente, corresponde admitir el pedido de la demandada de concesión del recurso con efecto suspensivo, sin perjuicio de la facultad que podría asistir a la parte actora de pedir la ejecución de la sentencia, si se cumplen las pautas del art. 258 del C.P.C.C.N.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la admisibilidad del recurso extraordinario interpuestos por la ANSES en cuanto a la cuestión federal planteada.

No admitir el recurso extraordinario en cuanto a los planteos de costas, arbitrariedad y gravedad institucional.

Fecha de firma: 01/02/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36951827#397534335#20240123113613304

Conceder el recurso extraordinario interpuesto con efecto suspensivo, con el alcance fijado en los considerandos.

Disponer la elevación virtual de estos autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y cúmplase.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 01/02/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36951827#397534335#20240123113613304